梧州市洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号“5•12”一般起重伤害事故调查报告

2022-08-17 10:00　来源：梧州市长洲区应急管理局

2022年5月12日9时50分许，梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号（地址：广西梧州市长洲区舜帝大道1号毅德商贸城南侧）发生一害事故。长洲区应急管理局接到通知后，马上派员到现场核查了解情况，协调相关单位人员做好善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进事故经过和原因、认定事故性质和责任。2022年5月17日，梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号“5·调查组，调查组由长洲区人民政府办公室副主任严英豪、长洲区应急管理局局长陈振广担任组长，长洲区应急管理局副局长张坚和长洲区建设局副城、兴龙街道党工委委员、武装部部长李盛仁担任副组长，成员由区应急管理局、区建设局、区市场监督管理局、区人社局、区司法局、区总工会洲分局兴龙派出所、兴龙街道办事处等有关人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委员参与监督事故调查。按照“四不放过、科学“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故现场进行了勘验，查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问调查，现已基本查明了事过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2022年5月12日9时50分许。

（二）事故发生地点

梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号（地址：广西梧州市长洲区舜帝大道1号毅德商贸城南侧）。

（三）事故发生涉及单位（个人）

梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号屋主蔡某泉。

（四）事故类别

起重伤害。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者：莫某英，男，汉族，出生日期：1981年10月5日，41岁，身份证号码：450421198110XXXXXX，住址：广西梧区倒水镇路垌村，为A306号屋主蔡某泉雇请的装修房子地板的工人。

（六）事故现场情况

事故现场发生在梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号（该建筑为五层半自建房）顶层房间右侧窗框（地址：广西梧州市长洲区舜帝毅德商贸城南侧），一台小型升降上料机的吊臂支架卡在窗框上。支架下方有一条完整的钢丝绳延伸到窗外、钢丝绳下方有一块断裂的木板。距离处有一摊血迹，整个支架吊臂已经脱离了小型升降上料机底座、支架吊臂与底座连接的螺丝已经脱落，上面有大量的锈迹。旁边为用砖头堆砌的平升降上料机底座放置在平台上。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币一万五千元，A306号屋主蔡某泉已支付了死者的安葬费用（一万五千元）。由于屋主与死事故责任有较大争议无法协商落实赔偿。

二、事故发生涉及单位（个人）基本概况

事故发生单位（个人）

自然人蔡某泉，男，43岁，身份证号：450403197910XXXXXX，住址：广西梧州市长洲区兴龙街道办事处平浪村，从事职业：无业。雇请莫某桂负责装修A306号房屋地板。

事故发生所在地：广西梧州市长洲区舜帝大道1号毅德商贸城南侧平浪村农民拆迁回建地B区A306号（该建筑为五层半自建房）顶层房间内。

三、事发经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

平浪村农民拆迁回建地B区A306号房屋屋主蔡某泉与莫某英双方商定，以每平方/25元的价格为劳动报酬，对A306号房屋进行地面贴瓷砖装修料由蔡某泉提供（不包括施工作业使用的工具）。

2022年5月11日13时莫某英电话通知蔡某泉，需要安装小型升降上料机方便上料做工，随后蔡某泉来到A306号房屋为莫某英开门。莫某英询小型升降上料机安装在什么位置好方便上料施工，蔡某泉说最好安装在顶层房间右侧窗旁。莫某英便和莫某桂（莫某英的弟弟）一起把小型升降上在顶层房间右侧窗旁。安装完成后莫某英试吊了一车水泥（内装三包水泥）成功上到顶层房间，在一旁观看的蔡某泉便把房屋钥匙交给莫某英后就在试吊过程中莫某英发现上料机电机发出异响，经检查发现是电动机散热保护盖松动了。2022年5月12日9时许，莫某英电话通知莫某桂拿砂轮A306号，莫某桂到达A306号后发现原来是莫某英买了螺丝用来加固上料机电机散热保护盖，但是发现螺丝过长需要割断，把螺丝割断后重新安装盖，电机的异响就没有了。9时40分许开始工作，莫某桂便下到一楼负责用斗车装沙及调整斗车把手方向，莫某英负责在顶层房间内操作上料机并某桂将沙装入斗车后，莫某英操作上料机将斗车往上吊运。斗车上升到约三楼位置时，突然“砰”的一声斗车突然下坠，悬停在二楼半空。在一楼抬头看见莫某英头部似乎被上料机的吊臂支架压在窗框上，于是在楼下呼叫莫某英，但没见回答。莫某桂便一边打电话给在附近工作的黎海英（莫子）说莫某英出事了，一边往楼上跑去，莫某桂上到顶层房间看到莫某英被整个上料机的吊臂支架紧紧将头部压在窗框上、头部和嘴都在流血。上个吊臂支架与上料机底座连接的螺丝已经脱落并处于悬空状态。这时黎海英也赶到了现场，马上让莫某桂用砂轮切割机将钢丝绳割断，黎海英在一臂支架。莫某桂把钢丝绳割断后便把莫某英解救下来，莫某桂马上拨打120急救电话，随后莫海林（莫某英的大哥）也赶到了现场。莫海林为了让及时得到救治，便把莫某英抱到一楼等待120急救车。9时55分许120急救车抵达现场，救护人员马上对莫某英进行急救，经过现场抢救后，急救宣布莫某英抢救无效，确认死亡。

（二）事故应急救援处置情况

2022年5月12日10时25分，长洲区应急管理局接到梧州市应急管理局应急指挥中心来电通知事故后，迅速派员赶赴现场开展现场应急救援处对事故现场进行勘察，了解事故发生经过指导相关单位做好善后处理工作。根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）及《生产安全事故报处理条例》（国务院第493号令）的相关要求，2022年5月17日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查组，同时要求属地街道办派出人员全死者家属的安抚工作。

至目前为止，屋主蔡某泉支付了一万五千元人道主义慰问金，由于与死者家属对事故责任有较大争议，双方难以协商达成赔偿。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，莫某英作为事发小型升降上料机所有人和使用者安全意识薄弱，缺乏必要的安全防范知识，安装设备前未能对设备的安全性进行对设备的安装使用环境的安全有害因素进行分析、研判（窗口不够宽大，不利于吊运设备的施展和吊起物的进入），致使自己处作业危险区域范围发生起重伤害事故致人死亡的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，蔡某泉作为平浪村农民拆迁回建地B区A306号业主，未与装修作业人员莫某英签订相关的劳务或工程承包合同，双方也未签订全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责；安全生产主体责任落实不到位，未能督促雇请的作业人员对吊运设备的安全性进行检查，对设使用环境的安全有害因素进行分析、研判，及时消除安全隐患；现场安全监管不到位，未能对作业现场进行有效监管，是导致起重伤害事故发生因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是作业人员莫某英安全意识薄弱，缺乏必要的安全防范知识；雇主蔡某泉安全生产主体责任落实不到位，现场安全位等因素引发的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员的事故责任如下：

1.装修工人莫某英，安全意识薄弱，缺乏必要的安全防范知识，安装设备前未能对设备的安全性进行检查，以及对设备的安装使用环境的安全进行分析、研判，致使自己处作业危险区域范围，导致发生起重伤害致人死亡事故，应负此事故的直接责任。

2.梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号房屋屋主蔡某泉，安全生产主体责任落实不到位，现场安全监管不到位，应负此事故的主任。

（二）处理建议

1.事故责任人莫某英，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，建议由住建部门对负有主要管理责任的蔡某泉依

六、事故整改和防范措施

梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号“5·12”一般起重伤害事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出私装修房屋的安全生产主体责任及现场安全监管问题，及作业人员缺乏必要的安全防范知识和自我保护意识等问题。为防止类似事故的再次发生，应工作：

（一）各镇（街道）要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实上级和区政府有关安全生产工作的一系列决策部署，做好辖区内在隐患排查工作，强化安全生产红线意识，落实监管责任。

（二）行业主管部门要建立完善监管工作机制，继续开展对辖区在建私人自建房以及建设工地的安全生产大检查，加大宣传和执法力度，对无产、违法违规建设的行为要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处，同时加大日常巡查和监管力度，采取切实有效措施遏制同类事故发生。

梧州市长洲区平浪村农民拆迁回建地B区A306号5·12一般起

重伤害事故调查组（代）

二〇二二年八月十六日

桂公网安备 45040502000003号　　桂ICP备15009968号　网站标识码 ： 微信长洲区官微4504050001